



RESOLUCIÓN RECTORAL 52428

17 de junio de 2025

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h. del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General -, el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. El 31 de octubre de 2006 se expidió el Acuerdo Superior 326, por el cual se definieron las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.
2. El señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 71.261.266, **ingresó en el semestre académico 2011-2 al programa de Doctorado en Ciencias Químicas** de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, cuya duración está definida en ocho (8) semestres académicos; y, en virtud del citado acuerdo superior, vigente para ese momento, le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por su calidad de **estudiante instructor**, en un porcentaje del cien por ciento (**100%**) para el semestre académico **2011-2**.
3. Los artículos 2 y 3 del Acuerdo Superior 326 de 2006, vigente para el momento de la exención otorgada al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, regularon estas exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado, así:

“Artículo 2. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula:

b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa.

Artículo 3. Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula”.

4. El artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, *“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”*, establece el término en el cual se debe acreditar el cumplimiento del compromiso de obtención del título:

“ARTÍCULO 5: Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, **cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.**” (Negrilla fuera de texto)

5. Para acceder a la exención del **cien por ciento (100%)** de los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA suscribió el **pagaré Nro. 174** con su respectiva carta de instrucciones como garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

6. El señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, según registros que reposan en el sistema interno de la Universidad, matriculó y culminó satisfactoriamente los semestres académicos 2011-2, 2012-1, 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-1 y 2016-2; suspendiendo su formación para reingresar y matricular el semestre académico 2019-1. Sin embargo, no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento de la exención; esto es culminar sus estudios y obtener el título respectivo en el plazo señalado en la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

7. El señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA inició sus estudios de posgrado **en el semestre académico 2011-2**, por lo que tenía como plazo para acreditar la terminación de sus estudios y la obtención del título respectivo, hasta la finalización del semestre académico **2016-2**, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, según lo dispuesto en los parágrafos 2 y 5, artículo 3 del Acuerdo Superior 379 de 2010, que modificó el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.

8. De conformidad con el certificado emitido el 11 de septiembre de 2023 por el Departamento de Admisiones y Registro de la Vicerrectoría de Docencia, el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA para el semestre académico 2011-2 en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas, obtuvo la siguiente exención en los derechos de matrícula:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención
2011-2	Docente de cátedra	488712	\$2.680.000

9. El 29 de septiembre de 2023, mediante oficio 2023-000005792-I, enviado a los correos electrónicos jdripoll@gmail.com y juan.ripoll@udea.edu.co, la Dirección de Posgrados de la Universidad requirió al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA para que indicara las razones de “*fuerza mayor o caso fortuito*”, a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de Doctorado en Ciencias Químicas; o igualmente, todas aquellas otras razones que en ejercicio del derecho de contradicción considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla, toda vez que recibió la exención del **cien por ciento (100%)** de los derechos de matrícula **para el semestre académico 2011-2**, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo Superior 326 de 2006.

10. Al no obtener respuesta al requerimiento, se procedió a realizar el envío del mismo a través de correo certificado el día 17 de octubre de 2023, a la dirección de notificación registrada por el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA en los sistemas de información de la Universidad en su calidad de docente de cátedra; esto es, a la Avenida 32 # 1 - 32 en el Barrio Sevilla en el municipio

de Medellín - Antioquia; correspondencia que fue devuelta por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía No RA447926521CO; bajo la causal **“no existe”**.

11. Al no obtener respuesta a este requerimiento, se procedió a realizar el envío del oficio 2024-00000708-I a través de correo certificado el día 13 de febrero de 2024, a la dirección de notificación registrada por el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, en el módulo de inscripción y selección de estudiantes -MOISES- de la Universidad al momento de inscribirse en el semestre académico 2011-2 del Doctorado en Ciencias Químicas; esto es a la Calle 65 #55-50 en el municipio de Medellín - Antioquia; correspondencia que fue devuelta por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía No RA464346408CO; bajo la causal **“dirección errada”**.

12. Debido a la imposibilidad de realizar el trámite de notificación del requerimiento al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizó la notificación del oficio 2024-000006859-I, mediante aviso 2024-000006899-I publicado en el Portal de la Universidad de Antioquia así: en Atención al Ciudadano, en el micrositio de la Dirección de Posgrado y en el primer piso del bloque 16, cartelera de notificaciones de la Universidad de Antioquia; aviso fijado desde el día 23 de septiembre de 2024 a las 8:00 horas y desfijado el día 27 de septiembre de 2024 a las 16:00 horas, tal como lo certifica la constancia de publicación del mismo 2024-000007261-I y de esta forma ha quedado vinculado al trámite administrativo.

13. La Dirección de Posgrado de la Universidad de Antioquia adelantó el procedimiento que por competencia tiene, para realizar los requerimientos a los beneficiarios de las exenciones a fin de que puedan enervar la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido; o, igualmente, manifestar todas aquellas otras razones que, en ejercicio de su derecho de contradicción, considere pertinentes para la garantía de sus derechos; sin embargo, en el caso del señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, a pesar de que se dispusieron todos los recursos en procura de que compareciera al proceso y se ofrecieron todas las garantías del debido proceso constitucional y administrativo, este no ejerció su derecho de contradicción.

14. A la fecha, la Universidad no ha recibido una justificación motivada para que el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA no culminara sus estudios posgraduales y diera cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 como beneficiario de la exención concedida cuya obligación es: *“culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo”* en los tiempos señalados en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, norma vigente al momento del otorgamiento de la exención.

15. Con fundamento en lo expuesto, se procederá con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, como beneficiario de la exención en los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y en consecuencia, se ordenará el reintegro del ochenta por ciento (**80%**) de la suma otorgada por concepto de exención de derechos de matrícula en el semestre académico 2011-2, debidamente indexada, teniendo en cuenta que:

15.1 De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA debe hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) del valor recibido por concepto de exención en los derechos de matrícula, en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas, así:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención	Valor 80% exención
2011-2	Docente de cátedra	488712	\$2.680.000	\$2.144.000

16. La exención en los derechos de matrícula realizada por la Universidad al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, se efectuó con recursos públicos que hacen parte del patrimonio del Estado, y por ende, se encuentra sometido a control fiscal, por lo que se le solicitó al Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, que indexará el valor adeudado por el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, a fin de mantener el valor real de los mismos y evitar el menoscabo de los recursos públicos.

16.1. Una vez indexado al mes de mayo de 2025, el ochenta por ciento (80%) del valor concedido al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, por concepto de exención sobre los derechos de matrícula en el semestre académico 2011-2, en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas, el Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, indicó que la suma total a reintegrar asciende a cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos (\$4.269.799), así:

Semestre Académico	Valor 80% exención	Actualización deuda
2011-2	\$2.144.000	\$4.269.799
Total		\$4.269.799

17. Una vez en firme la presente decisión, el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA podrá proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma indicada en la parte resolutive. Dicho comité se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, fue creado mediante la Resolución Rectoral 45645 de 2019 y reorganizado mediante la Resolución Rectoral 50879 del 15 de diciembre 2023, y es el competente para conocer, analizar, evaluar los acuerdos de pago de la Universidad, recomendando al Rector aquellos viables desde el punto de vista de costo beneficio, de conformidad con lo previsto por la Resolución Rectoral 50931 del 28 de diciembre de 2023-Reglamento de Cartera-. Lo indicado en el presente considerando, no implica un plazo adicional o condición para ejecutar lo resuelto en la presente decisión una vez quede en firme.

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar el incumplimiento por parte del señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 71.261.266, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención en los derechos de matrícula en el semestre académico 2011-2, en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Se ordena al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de la exención en los de los derechos de matrícula en el semestre académico 2011-2, en el programa de Doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos (\$4.269.799).

ARTÍCULO 3º. Hacer efectiva la garantía otorgada por el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, a favor de la Universidad de Antioquia, por la suma de cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos (\$4.269.799). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, que una vez en firme la presente decisión, genere una cuenta de cobro a nombre del señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.261.266, por el valor de cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos (\$4.269.799).

ARTÍCULO 5º. Notificar personalmente la presente resolución al señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía 71.261.266, en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 6º. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, del cual podrá hacer uso el señor JUAN DAVID RIPOLL SEPÚLVEDA.

ARTÍCULO 7º. Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: **a)** Oficio 2023-000005792-I del 29 de septiembre de 2023 por medio del cual se realiza el requerimiento por compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Juan David Ripoll Sepúlveda y que es enviado por correo electrónico y luego por correo certificado bajo guía nro. RA447926521CO. **b)** Certificado del Departamento de Admisiones y Registro del 11 de septiembre de 2023. **c)** Correo electrónico del 29 de septiembre de 2023 por medio del cual se envía el oficio 2023-000005792-I. **d)** Trazabilidad de la guía nro. RA447926521CO. **e)** Comprobante de devolución de la guía nro. RA447926521CO. **f)** Oficio 2024-000000708-I del 8 de febrero de 2024 por medio del cual se realiza el segundo requerimiento por compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor Juan David Ripoll Sepúlveda y que es enviado por correo certificado a la dirección registrada en -MOISES- bajo guía nro. RA464346408CO. **g)** Trazabilidad de la guía nro. RA464346408CO. **h)** Comprobante de devolución de la guía nro. RA464346408CO. **i)** Oficio 2024-000006859-I del 18 de septiembre de 2024 por medio del cual se realiza el tercer requerimiento por compromiso adquirido como beneficiario de exención al señor y que es publicado por aviso. **j)**

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Resolución Rectoral 52428

6

Notificación por aviso 2024-000006899-I. **k)** Constancia de publicación y desfijación 2024-000007261-I. **l)** Pagaré Nro. 174 y la carta de instrucciones.

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

RR 52428

Informe de auditoría final

2025-06-17

Fecha de creación:	2025-06-17 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA3gK6KM92AyxMAUdptTujjVImAmrcin9

Historial de “RR 52428”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2025-06-17 - 13:04:54 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2025-06-17 - 13:05:43 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-17 - 14:16:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.17.155.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2025-06-17 - 14:16:46 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-17 - 15:31:56 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.35.196.
-  Documento completado.
2025-06-17 - 15:31:56 CDT